

공소청 소속 6급이하 공무원 정규임용 심사위원회 운영 등에 관한 지침

제정 2018. 1. 18. 대검예규 제 913호
일부개정 2025. 12. 29. 대검예규 제1497호
개정 2026. 10. 2. 공소청 예규 제74호

제1조(목적) 본 지침은 「국가공무원법」(이하 ‘법’이라 한다) 제29조 및 「공무원 임용령」(이하 ‘임용령’이라 한다) 제23조의 규정에 따라 시보(試補)임용 중인 공소청 소속 6급 이하 공무원(‘연구사·지도사’를 포함한다)을 정규 공무원으로 임용할 때 공직자로서의 능력과 자질을 심사하기 위하여 공소청에 설치하는 ‘공소청 소속 6급 이하 공무원 정규임용 심사위원회’(이하 ‘심사위원회’라고 한다)의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 본 지침은 인사혁신처장 및 검찰총장(‘광역공소청장·지방공소청장’을 포함한다) 등이 실시한 공개경쟁채용(이하 ‘공채’라고 한다) 및 경력경쟁채용(이하 ‘경채’라고 한다)의 시험에 합격하여 공소청 소속 정규 공무원으로 임용받기 위하여 공소청에 시보임용 중인 공소청 소속 6급 이하 공무원(이하 ‘시보 공무원’이라 한다)에게 적용한다.

제3조(임용의 원칙) ① 임용권자는 7·9급 공채 및 경채 등 공소청 소속 6급 이하 공무원을 신규 채용하는 경우 6개월 간 시보임용 후 정규 공무원으로 임용한다. 다만, 시보공무원이 될 사람이 교육훈련(실무수습 포함) 기간이 있는 경우 및 임용령 제25조, 연구·지도직공무원의 임용 등에 관한 규정 제10조 규정에 따라 시보임용을 면제하거나 그 기간을 단축할 수 있다.

② 임용권자는 시보공무원의 근무상황을 지도·감독하여야 한다.

③ 임용권자가 시보공무원을 정규공무원으로 임용하는 경우 시보임용기간 중의 근무 성적, 교육훈련성적, 직무수행능력, 근무태도, 공직관 등 공무원으로서의 능력과 자질을 고려하여야 한다.

제4조(심사위원회 구성 및 의결) ① 제3조에 따른 정규 공무원으로 임용하기 위하여 「법무부 소속 공무원 임용권 및 임용시험실시권 위임규칙」 제3조 제3항 내지 제5항 규정에 따른 임용권자별로 **공소청(본청)**·**광역공소청**·**지방공소청**에 각각 심사위원회를 설치한다.

② 심사위원회는 위원장을 포함한 5명 이상 8명 이하의 위원으로 성별을 고려하여 구성한다.

③ 심사위원회 위원장은 심사위원회가 설치된 기관의 사무국장으로 하고 위원은 시보임용기간 중에 있는 공무원보다 상위 계급의 공무원 중에서 임용권자가 지명한다.

④ 심사위원회 회의는 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 심사위원회에는 간사 1인을 두되, 간사는 심사위원회가 설치된 기관의 장이 인사담당 7급 이상 공무원 중에서 지명한다.

제5조(심사를 위한 자료 등 작성·제출) ① 6급 이하 시보공무원의 소속 부서장은 매월 말일에 시보공무원의 근무성적, 직무수행능력, 근무태도 등에 관하여 별지 제1호 서식의 ‘시보공무원 복무상황 평가서’를 기재하여 지청의 경우 지청장, **광역공소청·지방공소청**은 차장검사 또는 사무국장, **공소청(본청)**은 각 부장 또는 사무국장(이하‘지청장 등’이라고 한다)에게 보고하여야 한다.

② 6·7급 시보공무원의 소속 기관의 장(**본청** 각 부장 및 사무국장을 포함한다)은 정규임용 심사를 위하여 시보기간 종료일 10일전 또는 심사위원회 개최 5일전 까지 별지 제2호 서식의 ‘기관장(부서장) 등 평가의견서’와 제1항의 ‘시보공무원 복무상황 평가서’를 **공소청(본청)** 운영지원과장에게 제출하여야 한다.

③ 8·9급 시보공무원의 소속 기관의 장(지청장을 포함한다)은 정규임용 심사를 위하여 시보기간 종료일 10일 또는 심사위원회 개최 5일전까지 별지 제2호 서식의 ‘기관장(부서장) 등 평가의견서’와 제1항의 ‘시보공무원 복무상황 평가서’를 심사위원회가 설치된 기관의 인사담당 부서장에게 제출하여야 한다.

제6조(심사위원회 개최) ① 심사위원회는 시보공무원의 시보기간 종료일 1개월 전부터 정규공무원으로의 임용을 위한 회의를 개최할 수 있다. 다만, 임용령 제23조 제4항 각호의 사유에 해당하는 경우에는 시보 종료일과 관계없이 시보기간 중 회의를 개최할 수 있다.

② 심사위원회가 시보공무원을 정규공무원으로 임용하기 위한 위원회를 개최하는 경우에는 해당 시보공무원에 대한 기관장 등 평가의견서, 시보공무원 복무상황 평가서 등을 통하여 근무성적, 교육훈련성적, 근무태도, 공직관 등 공직자로서의 능력과 자질에 대한 엄정한 평가를 실시하여야 하고, 그 평가에 따라 정규임용에 대한 심사결과를 의결한다.

③ 심사위원회 개최 시 필요한 경우에는 해당 시보공무원의 출석을 명할 수 있다.

제7조(심사결과의 보고) ① 심사위원회는 회의 종료 후 별지 제3호 서식의 ‘정규임용(면직) 심사위원회 의결서’를 작성하여 임용권자에게 지체 없이 심사결과를 보고하여야 한다.

② 제1항에 따라 심사결과를 보고받은 임용권자는 특별한 사유가 없는 한 심사결과에 따라야 한다.

제8조(시보공무원에 대한 면직 등) 임용권자는 시보공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 정규공무원으로 임용하기 부적당하다고 인정되는 경우에는 법 제29조제3항 및 임용령 제23조제4항에 따라 면직시킬 수 있다.

1. 임용령 제24조제1항 전단에 따라 법무연수원 등에서 받은 교육훈련 성적이 수료기준에 미달한 경우

2. 임용령 제24조제1항 전단에 따른 교육훈련 중 질병, 병역 복무 또는 그 밖에

교육훈련을 계속할 수 없는 불가피한 사정 외의 사유로 퇴학처분을 받은 경우

3. 근무성적, 교육훈련 성적이 매우 불량하여 성실한 근무수행을 기대하기 어렵다고 인정되는 경우

4. **공소청 소속** 공무원으로서 품위를 크게 손상하는 행위를 함으로써 **공소청 소속** 공무원으로서의 자질이 부족하다고 판단되는 경우

5. 법 또는 법에 따른 명령을 위반하여 중징계(파면, 해임, 강등 또는 정직을 말한다) 사유에 해당하는 비위(非違)를 저지른 경우

6. 법 또는 법에 따른 명령을 위반하여 경징계(감봉 또는 견책을 말한다) 사유에 해당하는 비위를 2회 이상 저지른 경우

제9조(세부사항) 심사위원회의 운영에 관하여 필요한 세부사항은 각 심사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정할 수 있다.

제10조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제913호, 2018. 1. 18.>

제1조(시행일) 본 지침은 2018. 1. 18.부터 시행한다.

제2조(관련 규정 준용) 본 지침에 규정하지 않은 시보기간 산정, 시보임용 기간 중의 신분 등에 관한 사항은 임용령 등 관련 규정을 따른다.

부칙 <제1497호, 2025. 12. 29.>

제1조(시행일) 본 지침은 2025. 12. 29.부터 시행한다.

부칙 <제74호, 2026. 10. 2.>

제1조(시행일) 본 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

제2조(관련 규정 준용) 본 지침에 규정하지 않은 시보기간 산정, 시보임용 기간
중의 신분 등에 관한 사항은 임용령 등 관련 규정을 따른다.

[별지 제1호 서식]

시보공무원 복무상황 평가서(00월)

○ 시보공무원 임용일 : 0000. 0. 0.

○ 시보공무원 인적사항

성 명	소 속	직 렬	직 급	성 별

○ 담당업무

- 사건과 진정 내사담당 - 사건과 항고 담당
--

※ 시보 기간에 담당한 업무의 내용과 범위를 기재

○ 부서장 평가

평가요소	배점	정의	평가 점수
근무실적	10	◦ 담당업무의 질 · 양, 완성도 ◦ 담당업무의 적시성(기간 내 처리 가능여부) ◦ 담당업무의 정확성 및 효과성	
직무수행능력	10	◦ 업무이해도(업무매뉴얼 숙지, 활용) ◦ 의사소통(소속 부서 화합 노력 등)	
근무태도 공직관	10	◦ 업무수행 책임성 · 성실성 · 적극성 ◦ 공소청 소속 공무원으로서의 자질, 공직관 등 ◦ 근무상황 충실성(결근, 지각 등)	
총 점		◦ 미흡시 구체적 의견 기재 필요 ◦ 기타 의견 기재 가능	
지침 제5조 제1항에 의거 시보공무원의 복무상황을 위와 같이 보고합니다. 년 월 일 ○○공소청 000과장 [인]			

※ 탁월(10)·우수(8)·보통(6)·미흡(4)으로 구분 · 평가

[별지 제2호 서식]

기관장(부서장) 등 평가의견서

(공무원임용규칙 제131조 제1항 관련)

대상자	소속	형사3부	직급	○○주사보(시보)	성별		성명	홍길동
1. 근무성적 및 근무태도								
○ 근무성적 - - ○ 근무태도 -								
2. 공직관 및 기타 공소청 소속 공무원으로서의 자질 등								
○ 공직관 - ○ 기타 공소청 소속 공무원으로서의 자질 등 -								
3. 정규 임용 여부에 대한 종합의견								
0000. 0. 0. 작성자 : ○○지방공소청장(부서장) (서명)								

[별지 제3호 서식]

정규임용(면직) 심사위원회 의결서

(공무원임용규칙 제131조 제1항 관련)

☐ 안 건 :

☐ 의결주문

시보공무원 ○○○외 ○명에 대한 정규공무원으로의 임용(제청)/면직(제청) 심사를 실시한 결과 다음과 같이 의결한다.

소 속	직 급	성 명	생년월일	심사 결과

☐ 의결이유(면직 또는 면직제청 의결 시)

대상자	소 속	직 급	성 명	생년월일
이 유				

년 월 일

공소청(본청) 정규임용(면직) 심사위원회

위 원 장	(직 위)	○ ○ ○ (서명 또는 인)
위 원	(직 위)	○ ○ ○ (서명 또는 인)
	(직 위)	○ ○ ○ (서명 또는 인)
	(직 위)	○ ○ ○ (서명 또는 인)
	(직 위)	○ ○ ○ (서명 또는 인)
	(직 위)	○ ○ ○ (서명 또는 인)
간 사	인사담당	○ ○ ○ (서명 또는 인)

유의사항

- 의결주문 심사결과는 임용(제청) 의견시 “임용”, 면직(제청) 의견시 “면직” 으로 기재
- 의결이유 이유란에는 면직(제청) 의결 대상자와 관련하여 법령상 면직(제청) 사유, 관련 사실관계, 기타 면직(제청) 의결 시 판단의 근거가 된 사항 등을 포함하여 구체적으로 기술